

اتفاقية المؤسسين (Founders' Agreement)

اسم الشركة: _____

التاريخ: _____

تمهيد:

وقع الطرفان أدناه على هذه الاتفاقية لتأسيس وإدارة شركة _____، وتحديد حقوق والتزامات كل مؤسس.

١ الأطراف

رقم	الاسم	الهوية / الجواز	العنوان
1	---	---	---
2	---	---	---
3	---	---	---

٢ الشركة

٠١ الاسم: _____

٠٢ الشكل القانوني: _____

٠٣ المقر: _____

٠٤ الغرض: _____

٣ توزيع الحصص

رقم	المؤسس	الدور	عدد الأسهم	النسبة %	الاستحقاق
1	---	CEO	---	---	4 سنوات
2	---	CTO	---	---	4 سنوات
3	---	COO	---	---	4 سنوات
المجموع			---	100%	

٤ جدول الاستحقاق (Vesting Schedule)

١. تُستحق الأسهم على مدى 4 سنوات من تاريخ بدء العمل.
٢. فترة الجرف (Cliff): لا تُستحق أي أسهم خلال السنة الأولى. عند إكمال السنة الأولى، تُستحق 25% من الأسهم دفعة واحدة.
٣. بعد فترة الجرف، تُستحق الأسهم المتبقية شهرياً على مدى 36 شهراً.
٤. الاستحقاق المُسرَّع: عند الاستحواذ على الشركة، تُستحق جميع الأسهم فوراً (Single-trigger) أو عند الاستحواذ والإنهاء معاً (Double-trigger).

٥ الأدوار والمسؤوليات

المؤسس	المنصب	المسؤوليات الرئيسية
---	المدير التنفيذي	الإدارة العامة، الاستراتيجية، التمويل
---	المدير التقني	التطوير التقني، المنتج، البنية التحتية
---	مدير العمليات	العمليات اليومية، التوظيف، التسويق

٦ اتخاذ القرارات

١.٦ القرارات العادية

تُتخذ بالأغلبية المطلقة (أكثر من 50% من الأصوات).

٢.٦ القرارات الجوهرية

تتطلب موافقة _____ % من الأصوات، وتشمل:

١. بيع الشركة أو الاستحواذ عليها.
٢. إصدار أسهم جديدة.
٣. تعديل اتفاقية المؤسسين.
٤. تعيين أو عزل مدير تنفيذي.
٥. الموافقة على الميزانية السنوية.
٦. الحصول على قروض تتجاوز _____ USD.

٧ الملكية الفكرية

١. تنتقل جميع حقوق الملكية الفكرية التي يُنشأها أي مؤسس (قبل أو بعد التأسيس) والمتعلقة بالشركة إلى ملكية الشركة كاملة.
٢. يُوقع كل مؤسس اتفاقية تنازل منفصلة عن الملكية الفكرية.
٣. لا يجوز لأي مؤسس استخدام الملكية الفكرية لأغراض شخصية أو منافسة.

٨ السرية وعدم المنافسة

١. السرية: يلتزم كل مؤسس بالحفاظ على سرية معلومات الشركة وعدم إفشاءها.
٢. عدم المنافسة: لا يجوز لأي مؤسس تأسيس أو العمل في شركة منافسة خلال فترة عمله في الشركة ولمدة _____ شهراً بعد مغادرته.
٣. عدم الاستقالة: لا يجوز لأي مؤسس استقالة موظفي الشركة أو عملائها بعد مغادرته لمدة _____ شهراً.

٩ مغادرة المؤسس

١٠.٩ المغادرة الطوعية

١. يُشترط إشعار مسبق بمدة _____ يوماً.
٢. تُستحق الأسهم وفقاً لجدول الاستحقاق فقط.
٣. تُعاد الأسهم غير المستحقة إلى الشركة.

٢٠.٩ الإنهاء لسبب (For Cause)

١. يجوز إنهاء المؤسس لسبب (انتهاك الاتفاقية، إهمال جسيم، احتيال).
٢. في هذه الحالة، تُستحق الأسهم المستحقة فقط، وتُعاد الباقية.

٣٠.٩ الوفاة أو العجز

١. تنتقل الأسهم المستحقة إلى الورثة.
٢. تُعاد الأسهم غير المستحقة إلى الشركة.
٣. يحق للشركة شراء الأسهم من الورثة بالقيمة العادلة.

١٠ حل النزاعات

١. يُحلّ أي نزاع أولاً عن طريق التفاوض المباشر بين المؤسسين.

٢. إذا تعذّر ذلك، يُحال إلى وساطة مهنية.

٣. إذا فشلت الوساطة، يُحلّ عن طريق التحكيم في _____ وفقاً لقواعد _____.

١١ القانون الحاكم

تُفسّر هذه الاتفاقية وفقاً لقوانين _____.

توقيعات المؤسسين

رقم	الاسم	التوقيع	التاريخ
1	---	_____	_____
2	---	_____	_____
3	---	_____	_____